

1510003-86.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... 25 de fevereiro de 2020 (data do roubo) e 14 de março de 2020 (data da apreensão), em local e horário não apurados, mas certamente nesta capital, recebeu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Ideia, cor preta, placas FLA-7144, mas ostentando placas EUC-4564, além da numeração do motor e chassi adulteradas, pertencente à Solange Maria Dor Pereira, mesmo ciente de que se tratava de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510003-86.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510003-86.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2075734/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 10639959 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2714/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2075734 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2714/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER DA SILVA JORGE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

CLEBER DA SILVA JORGE, qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 25 de fevereiro de 2020 (data do roubo) e 14 de março de 2020 (data da apreensão), em local e horário não apurados, mas certamente nesta capital, recebeu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Ideia, cor preta, placas FLA-7144, mas ostentando placas EUC-4564, além da numeração do motor e chassi adulteradas, pertencente à Solange Maria Dor Pereira, mesmo ciente de que se tratava de produto de crime, conforme RDO nº 2714/2020 - 47º DP (fls. 03/05).

A denúncia foi recebida em 01 de julho de 2020 (fl. 57), o réu foi citado em cartório (fl. 78), apresentou resposta à acusação (fls. 102/108) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumaria, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvida a vítima, 3 testemunhas e o réu foi interrogado. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram, alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é improcedente.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), de tal sorte que "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64). Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do CPP).

A despeito de os indícios amealhados na fase pré-processual certificarem a materialidade do crime, apontando o acusado como o possível autor, não foram coligidas, em juízo, provas suficientes para a condenação. Senão vejamos: Ouvido em sede inquisitiva, o policial militar Taimis Jandre relatou: "que foram informados pela seguradora Porto Seguro de que um veículo Fiat Idea por eles segurado e com rastreador instalado estaria no local dos fatos. Em patrulhamento depararam com o veículo estacionado e o investigado próximo do mesmo. Foi abordado e revistado, sendo encontrado em seu bolso a chave do veículo. Em vistoria no veículo, constataram que ele ostenta placas EUC-4564/SP e respectivas numerações de chassi e motor, mas as mesmas apresentam vestígios de adulteração. Segundo informações de funcionários da seguradora, o veículo ora apreendido seria o de placas FLA-7144/SP, pois nele se encontra um rastreador que foi instalado em tal veículo, o qual é produto de roubo, conforme BO 649/20 da Delegacia de Itapeverica da Serra. O investigado alegou que recebeu o veículo de um conhecido, como pagamento de uma dívida no valor de dois mil reais. Foi feita pesquisa do documento exibido pelo investigado e constou queixa de furto, datado de 17/02/2020, conforme BO 189/20 da Delegacia de Vargem Grande Paulista. Diante dos fatos foi conduzido a este distrito para as providências cabíveis".

Inquirido em juízo, Taimis Jandre foi extremamente lacônico e evasivo em seu relato, além de ter apresentado versão totalmente dissonante daquela apresentada em delegacia. De início a testemunha afirmou que o Copom irradiou que o carro havia sido roubado, sendo que, em patrulhamento, depararam-se com o veículo em via pública, do qual desembarcou o acusado e atravessou rápido a rua. Indagado sobre as características irradiadas pelo Copom, alterou diversas vezes sua versão, sem conseguir explicar sequer se, ao se deparar com o veículo na rua, já tinha conhecimento prévio de que era produto de crime ou se veio a saber após consulta. Ademais, ora mencionou que o réu estava desembarcado, ora afirmou que ele desceu ao ver a aproximação policial. E, por fim, a testemunha não soube sequer descrever características da pessoa que viu descer do veículo, demonstrando a esta magistrada que ele efetivamente não se recordou da ocorrência, mas relatou algo que leu a respeito dela. A testemunha desviou-se de diversas perguntas formuladas por esta magistrada, respondendo coisas que não foram efetivamente indagadas.

Seu relato, portanto, não merece qualquer credibilidade.

É certo que a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo e deve ser levado em consideração, pois agentes investidos pelo Estado, cuja função é

justamente manter a ordem e o bem estar social, motivo pelo qual não teriam algum interesse em prejudicar inocentes. Todavia, no caso dessa testemunha, o depoimento não merece qualquer credibilidade, conforme explicado acima.

Já o policial militar Marco Antonio de Barros não foi ouvido nos autos pois ignorou todas as requisições que foram feitas, dando causa à redesignação do ato e, por fim, à desistência das partes na sua oitiva.

Diante desse cenário, entendo que, no caso concreto, não foram coligidos em juízo elementos cabais quanto à autoria delitiva, impondo-se o desfecho de improcedência.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO o acusado CLEBER DA SILVA JORGE, qualificada nos autos, da imputação que lhe foi feita, e assim o faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razão do presente desfecho decisório, ORDENO a cessação de eventuais medidas cautelares fixadas nestes autos (art. 386, parágrafo único, II, do CPP). Porque órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA